MINISTERSTVO
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA
SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Sekcia vôd
Odbor štátnej správy vôd a rybárstva

Slovenský rybársky zväz
Miestna organizácia Čadca
Horná 1108
022 01 Čadca

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/kontakt	Dátum
20.10.2026	82482/2026	Ing. Filip Krajči 02/59 56 3236	22.10.2026

Vec: Žiadosť o výklad vyhlášky č. 381/2018- odpoveď

Na Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky odboru štátnej správy vôd a rybárstva (ďalej len "ministerstvo"), bola doručená dňa 20.10.2026 žiadosť o prehodnotenie výkladu vyhlášky č. 381/2018 Z.z. (ďalej len „vyhláška"), ktorou sa vykonáva zákon č. 216/2018 Z.z. o rybárstve (ďalej len „zákon") a o doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov. V nadväznosti na Vašu žiadosť o prehodnotenie predchádzajúceho stanoviska a na Vami predložené usmernenie Slovenského rybárskeho zväzu, týkajúce sa použitia sbirolina, bubliny a obdobných pomôcok pri love rýb, uvádzame nasledovné.

Pri posudzovaní uvedenej otázky je potrebné vychádzať najmä z § 18 ods. 1, 2 a 4 vyhlášky, podľa § 18 ods. 4 citovanej vyhlášky sa lov rýb pomocou bubliny, sbirolina alebo iných obdobných pomôcok považuje za lov prívlačou. Toto ustanovenie je potrebné posudzovať v súvislosti s definíciou prívlače, podľa ktorej ide o spôsob lovu, pri ktorom sa nástraha ťahá prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom podnietiť ryby k záberu. Zároveň vyhláška v § 18 ods. 1 upravuje lov na plávanú a v § 18 ods. 2 lov na položenú. Pri posudzovaní konkrétneho spôsobu lovu preto vzniká otázka, či sa každé použitie sbirolina bez ohľadu na okolnosti považuje za lov prívlačou, alebo či je potrebné prihliadať aj na funkciu tejto pomôcky v konkrétnej zostave a na skutočný spôsob prezentácie nástrahy.

V tejto súvislosti sme vzali do úvahy aj Vami predložené stanovisko odborného pracovníka Slovenského rybárskeho zväzu (ďalej len „SRZ"), podľa ktorého sa sbirolino, bublina a obdobné pomôcky považujú za pomôcky používané pri prívlači vtedy, ak sú skutočne použité pri tomto spôsobe lovu. Uvedené pomôcky možno podľa tohto výkladu využiť aj pri iných spôsoboch lovu, pokiaľ plnia funkciu plaváka pri love na plávanú alebo funkciu záťaže pri love na položenú. Takýto výklad možno považovať za systematický výklad predmetného ustanovenia, keďže zohľadňuje súvislosti medzi jednotlivými spôsobmi lovu upravenými v § 18 vyhlášky. Zároveň je však potrebné uviesť, že posledná veta § 18 ods. 4 je formulovaná všeobecne a výslovne neuvádza, že uvedené pomôcky sa považujú za súčasť prívlače výlučne

vtedy, ak sa pri prívlači skutočne používajú. Z tohto dôvodu nemožno úplne vylúčiť ani odlišný výklad predmetného ustanovenia.

Ministerstvo však vo svojom stanovisku zohľadňovalo najmä fakt, že v súčasnej dobe sa do mnohých kaprových vôd vysadzujú pstruhy dúhové v konzumnej veľkosti určené najmä pre pokrytie požiadaviek loviacich, ktorý si chcú takúto rybu privlastniť. Po takomto zarybnení je častokrát na dané revíry vyvíjaný veľký tlak a rybári sa pokúšajú vysadené ryby loviť rôznymi spôsobmi, častokrát za použitia sbirolina pre dosiahnutie dlhších hodov, ako nástrahu často používajú umelé nástrahy, obohatené o rôzne arómy a esencie, ktoré ryby spoľahlivo lákajú a to aj pri stacionárnom štýle lovu bez aktívneho pohybu s nástrahou, v tomto prípade je možné takýto lov považovať za lov na prívlač v zmysle vyhlášky, aj keď niektorý loviaci si môžu použitie sbirolina v takýchto prípadoch vyložiť inak. Pri posudzovaní konkrétneho spôsobu lovu preto nemožno vychádzať výlučne z názvu alebo konštrukcie použitej pomôcky. Je potrebné zohľadniť aj jej funkciu v konkrétnej zostave a skutočný spôsob prezentácie nástrahy. Ak sa sbirolino používa pri aktívnom vedení nástrahy prerušovaným alebo súvislým pohybom s cieľom vyprovokovať rybu k záberu, ide o lov prívlačou v zmysle § 18 ods. 4 vyhlášky. Pri tomto spôsobe lovu nemožno súčasne používať ďalšiu udicu. Ak sa však sbirolino používa ako plavák pri love na plávanú, pričom plní funkciu signalizačného zariadenia záberu a nástraha sa prezentuje spôsobom zodpovedajúcim § 18 ods. 1 vyhlášky, alebo sa používa ako záťaž pri love na položenú podľa § 18 ods. 2 vyhlášky, existuje dôvod na posúdenie danej zostavy podľa znakov príslušného spôsobu lovu. Samotná skutočnosť, že je použitá pomôcka označovaná ako sbirolino, nemusí v takom prípade sama osebe znamenať, že sa uskutočňuje lov prívlačou. Ako príklad možno uviesť situáciu, ktorá bola spomenutá v stanovisku SRZ, keď loviaci na kaprovej vode loví jednou udicou na položenú s použitím klasickej záťaže a druhou udicou loví na plávanú s použitím plávajúceho sbirolina, ktoré slúži na nahodenie a prezentáciu chlebovej kôrky na hladine. Pokiaľ zostava a spôsob lovu skutočne zodpovedajú znakom lovu na plávanú a nejde o aktívne vedenie nástrahy v zmysle prívlače, možno takýto spôsob lovu podľa uvedeného výkladu posudzovať ako lov na plávanú. Pri jeho uskutočňovaní je však potrebné dodržať všetky ostatné zákonné podmienky vrátane obmedzení počtu udíc a ostaných platných pravidiel. S prihliadnutím na uvedenú interpretačnú neistotu možno z hľadiska právnej istoty a obozretnosti odporučiť, aby loviaci pri love na položenú používal klasickú záťaž určenú na tento spôsob lovu a pri love na plávanú bežný plavák. Takýto postup znižuje riziko, že použitie pomôcky využívanej pri viacerých spôsoboch lovu bude pri kontrole vyhodnotené ako lov prívlačou, a tým aj ako súčasný lov ďalšou udicou v rozpore s § 18 ods. 4 vyhlášky. Uvedené odporúčanie predstavuje preventívny a obozretný postup v záujme právnej istoty, nie samostatnú zákonnú povinnosť používať výlučne klasickú olovenú záťaž alebo bežný plavák. Jeho účelom je minimalizovať riziko prípadných sporov pri výkone rybárskeho práva v situácii, keď predmetné ustanovenie pripúšťa viacero interpretačných prístupov.

Na základe uvedeného sa pôvodné stanovisko v časti, v ktorej bolo každé použitie sbirolina bez ďalšieho posúdenia stotožnené s lovom prívlačou, spresňuje v tom zmysle, že pri klasifikácii spôsobu lovu je potrebné zohľadniť konkrétnu funkciu použitej pomôcky a spôsob vedenia nástrahy.

Na záver je potrebné poukázať aj na princíp legality (zákonnosti) vyjadrený v čl. 2 ods. 2 Ústavy Slovenskej republiky, podľa ktorého štátne orgány môžu konať iba na základe Ústavy SR, v jej medziach a v rozsahu a spôsobom, ktorý ustanoví zákon. Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky preto nie je oprávnené poskytovať záväzné výklady zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov, keďže takáto kompetencia mu nie je zverená príslušnými právnymi predpismi. V tejto súvislosti možno poukázať aj na § 8 ods. 3 zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch, podľa ktorého Najvyšší súd Slovenskej republiky vykonáva svoju úlohu pri zjednocovaní výkladu zákonov a iných všeobecne záväzných právnych predpisov prostredníctvom rozhodovacej činnosti a prijímania stanovísk k zjednocovaniu ich výkladu. Stanoviská, usmernenia alebo vyjadrenia ministerstva, ako aj odborné stanoviská iných subjektov, preto nemožno považovať za všeobecne záväzný výklad právneho predpisu; môžu však slúžiť ako metodická pomôcka pri jeho aplikácii v praxi. V prípade vzniku konkrétneho právneho sporu prináleží jeho posúdenie príslušným orgánom v rámci ich zákonných právomocí, pričom zákonnosť rozhodnutia správneho orgánu môže byť následne preskúmaná súdom v rámci príslušného konania.

S pozdravom

Ing. Gabriela Ganse
riaditeľka